

[MA-DA-7]

Scrutiny Report of MA/3078/2021
BIRENDRA SINGH -Vs- SANTO BAI BAIGA

Subject
Heading/Category/Sub-Category: (1) MOTOR VEHICLE-15200 / Motor Vehicles Act 1939-15201/04-DEATH CLAIMS (REDUCTION)
Provision of law: 06-AN APPEAL U/S 173 OF MOTOR VEHICLES ACT, 1988.
Act / Section:
Desc of the Judgment/Order/Award impugned: 615000
Section/Rule/Art/Regulation
Description of Relief claimed: 615000

	Fee Type	Online Amount	Offline Amount
Court Fees:	Court Fees on Petition/Appln./Appeal/Main Case		0.00
	Interlocutory Application fee.		0.00
	Affidavit Fee		0.00
	POWER FEE.		20.00
	Document Fee		0.00
	C.C.Fees		0.00
	PROCESS FEE		0.00
	MEMO FEE		0.00
	Total	0	20
	Grand Total	20	

Online Court Fee Numbers

Case Nature and section - Misc. Appeal and U/S 173 of Motor Vehicle Act, 1988
 (Date of Order)31/07/2021 - (Date of Filing)19/12/2021 =141 days
 (Copying delivery date)23/11/2021 - (Copying applied date)12/11/2021 =12 days (Total Holidays)= 1 days (Compliance Period)= days Extra Days=90 (In light of Hon'ble SC Judgment dated 23-09-2021) Total Days =141 -12 -1 - -0 -64 -90 = 52 DAYS -
PETITION HAS BEEN FILED WITHIN 90 DAYS PETITION IS WITHIN TIME - Limitation Period for this case is = 90 days

Listable before : **Single Bench**

The Defaults (if any):-

Description of Default:

(1)COURT FEES / AKN-DEFICIT CF RS 30/- ON THE MEMO OF APPEAL (2)COURT FEES / AKN-DEFICIT C.F RS 50/- ON THE I.A.(RS. 25/- ON THE PER I.A.) (3)DEFICIT PROCESS FEE FOR ORDINARY PROCESS AS PER M.P.GAZETTE NOTIFICATION DATED 1/9/2017-DEFICIT PF RS 100/- ON THE MEMO OF APPEAL (4)DEPOSIT RECEIPT-DEPOSIT RECEIPT OF RS 25000/- ON THE MEMO OF APPEAL

Aforementioned defaults have been found after Petition is checked. The petition is list before Registrar (Judicial) for removal of defaults as per rule 9(1)(c) of chapter 11 of High Court of M.P. Rules 2008.

Date: 13-12-2021 03:08:40


 (Checker)

Filing Section

Checked By

Checker 17 - SMT. JYOTSNA BAJPAI

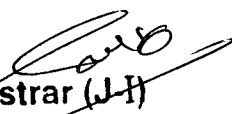
8

M.A. 3078/21

15 DEC 2021

None Present.

If within Three days defect/defects as pointed out is/are cured and further follow up action be taken failing which place the case before Honble Court of orders in default/defaults.


Registrar (J-I)

Date..... 21-12-21
File No. 03/11/22
before court
for of
..... Ar above

 Registrar

~~79~~
1318

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR**

CLASS OF CASE M. A. NUMBER 3078 OF 2021 SB DB

COMPUTER SHEET

(To be filled by office)

(To be filled by Petitioner / Appellant / Applicant)

PETITIONER
APPELLANT
APPLICANT

B	i	r	c	h	d	r	a	s	i	n	g								

RESPONDENT
NON - APPLICANT

S	a	n	t	a	B	a	r	i	a	n	d	o	t	h	e	r	s		

DATE OF FILING

13	12	2021
DD	MM	YY

Date of regd.
(for Office use only)

DD	MM	YY

SUBJECT MATTER

PROVISION OF LAW

SUBJECT CATEGORY
(AS PER ANNEXURE
TO THE RULES)

--	--	--	--	--

SUB CODE NUMBER
(AS PER ANNEXURE
TO THE RULES)

--	--

NAME OF MAIN ADVOCATE

P	r	a	m	o	n	d	a	s	i	n	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ENROLLMENT NUMBER

2	2	3	7	6	4
---	---	---	---	---	---

NAME(S) OF

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSOCIATE ADVOCATE (S)

ENROLLMENT NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTICULARS OF THE LOWER COURT, AUTHORITY OR TRIBUNAL VIZ

NAME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESIGNATION

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CASE NO.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLACE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATE OF IMPUGNED JUD/ORDER/AWARD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Whether the Petitioner / Appellant / Applicants desirous of getting the matter settled through any of the alternative modes of dispute resolution prescribed under Sec. 89 CPC. (Yes/No)

If yes by which mode ? Arbitration / Conciliation / LokAdalat / Mediation

Caveat notice, whether received (Yes / No.)

Counsel for:

Petitioner / Appellant / Applicant

Place : Jabalpur

Date :

Name P. Singh

①

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

MISCELLANEOUS APPEAL NO. 3078 2021

APPELLANT-

Birendra Singh

VERSUS

RESPONDENTS

Santo Bai & Others

I N D E X

S.N o	Particulars of Documents	Annexures	PageNo
1.	Index & Chronological events		01- 02
2.	Miscellaneous Appeal		03-09
3.	List of documents		10
4.	Impugned award dt. 31/07/2021		11-22
5.	Application for stay with affidavit		23-24
6.	Application for condoning delay		25
7.	Application for indigent person with affidavit		26-27
8.	Vakalatnama		28

PLACE - JABALPUR
DATE- 13/12/2021


PRAMENDRA SINGH
(COUNSEL FOR APPELLANT)

2

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR
MISCELLANEOUS APPEAL NO. 3078 2021

APPELLANT-

Birendra Singh

VERSUS

RESPONDENTS

Santo Bai & Others

CHRONOLOGICAL EVENTS

S N O	DATE	EVENTS
1.	31/07/2021	Impugned award has been passed by the learned Tribunal at District Umaria whereby on account of pay and recover order is being passed against the appellant. Being aggrieved Hence, this Miscellaneous Appeal.

PLACE - JABALPUR
DATE- 13/12/2021


PRAMENDRA SINGH
(COUNSEL FOR APPELLANT)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

MISCELLANEOUS APPEAL NO. 3078 2021

APPELLANT-

(Non-claimant no.2)

Presented on 19/12/21
 By P. Singh

Presentation Assistant

Birendra Singh S/o Padam
 Singh, aged 40 Years, Occup.
 Labourer, R/o Audhera, P.S. &
 Tehsil Pali, District Umaria
 (M.P.)

VERSUS

RESPONDENTS

(Claimant)

(Non-claimant no.2 to 3)

1. Santo Bai Baiga
 W/o Shyamsunder Baiga,
 aged 36 Years,
2. Shyamsunder Baiga S/o
 Ramla Baiga, aged 38 Years,
 Both R/o Village Ginjari, Ward
 No.7, P.S. Pali, District
 Umaria (M.P.)
3. Rohit Baiga S/o Laxman Baiga
 aged 19 Years, R/o Village
 Ginjari, P.S. Pali, District
 Umaria (M.P.) (Driver Tractor
 no. MP18AA-2768)
4. Manager, The New India
 Insurance Company Ltd.,
 Branch Office Burhar Road,
 Shahdol District Shahdol (MP)

MISCELLANEOUS APPEAL UNDER SECTION 173(1) OF
THE MOTOR VEHICLES ACT, 1988

4

Claim in appeal valued at	Rs. 6,15,000/- ✓
Court Fees paid	Rs. 30/-
Claim before the Tribunal	Rs. 55,50,000/- ✓
Amount awarded	Rs. 6,15,000/-

Being aggrieved by the award detailed in paragraph (I) beolow, the appellant perfers this appeal on the following facts and grounds –

(I) PARTICULARS OF THE AWARD :

- (A) Case Number : MACC No.35/2018 ✓
- (B) Date of award : 31/07/2021 ✓
- (C) Award Passed : U/s.166 of the Motor Vehicles Act
- (D) The name of the member: Shri R.S. Kanaujia ✓
- (E) Designation and place of sitting of the tribunal : Motor Accidents Claims Tribunal at Umaria (M.P.)

(II) PARTICULARS OF THE ACCIDENT :

- 1. Time and Date : about 7.00PM on 23/11/2017
- 2. Place : Ginjari Road, dirt track

(III) PARTICULARS OF THE OFFENDING VEHICLE :

- 1. Registration No. : MP18AA-2768
- 2. Kind of Vehicle : Tractor
- 3. Owned by : Appellant
- 4. Driven by : Respondent no.3
- 5. Insured by : Respondent no.4

(IV) NAME AND DESCRIPTION OF THE DECEASED :

- 1. Name : Pawan Kumar Baiga

2. Age : 17 Years
3. Father's Name : Shyamsundar Baiga
4. Occupation : None
5. Address : R/o Village Ginjari. P.S. Pali,
District Umaria (M.P.)

(V) IN FATAL ACCIDENT CASES :

A	Nature of injuries caused to death (as adjudged by the Tribunal)	Grievous and danger to life
B	Amount for dependency-30,000x18	5,40,000/-
C	Amount for Cohabitation	40,000/-
D	Amount for last rituals	15,000/-
E	Amount for loss of estate	15,000/-
F	For transportation of body	5,000/-
	Total compensation awarded by the Tribunal	Rs.6,15,000/-
	Payable by	Insurance Company and thereafter recover from the appellant

(VI) DETAILS OF INTEREST AWARDED BY THE TRIBUNAL:

- (1) Date from which interest is awarded : Date of filing
- (2) Rate at which interest has been awarded : 6%

(VII) OTHER RELEVANT FACTS :

1. That, the respondents/claimant no. 1 & 2 preferred the instant application under section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 claiming compensation of Rs.55,50,000/- in respect to death of their son Pawan Kumar Baiga caused by respondent no.3 by an accident on 23/11/2017. It was alleged that, deceased Pawan Kumar Baiga was standing at

corner of the road alongwith his uncle for making call through the mobile by returning home from market Pali riding their bycycle then, Tractor No.MP18-AA-2768 being driven by respondent no.3 Rohit Baiga with negligently as well as rashly dashed the Pawan Kumar from back side which resulted to death by causing grievous and danger to life injuries.

2. That, Driver of the said vehicle who was being added as non-claimant no.2 by denying the contentions of the original application replied that, he had never caused any accident as alleged and there is no accident is also taken place by the aforesaid vehicle i.e. Indo Farm Tractor likewise the appellant added as non-claimant no.2 replied that, there was no accident was being caused as alleged, therein, by the said vehicle owned by him. It, is further replied that, said tractor had been purchased by him through the finance arranged by the company and due to non-payment of installment of finance as per scheduled, the tractor has been seized by the company which is stationary at the agency, prior to the accident as alleged. It is, categorically, mentioned that, the company had conducted an auction of same vehicle wherein, the said vehicle was auctioned in favour and handedover to One Ramakant who started plaguing the vehicle on road. It is, further replied that, the finance company had obtained the signature of the appellant upon the prescribed form subjected to transferring the ownership of the said vehicle as well as registration card etc. but the finance company had handed over the tractor to other person for plaguing without transferring the ownership, in such discussion, appellant is not liable to pay the compensation as sought.

3. That, defence of respondent insurance company was that, said vehicle was driven without having permit as well

as fitness by the respondent no.3 Rohit Baiga who was not having a valid driver license meaning thereby, the said vehicle was driven in breach of policy, therefore, the insurance company is not liable to pay the compensation.

4. That, the learned tribunal considered that, Pawan Kumar Baiga aged about 17 years was died due to an accident caused by the appellant as well as respondent no.3 Rohit Baiga since, it is, being proved that, the said offending vehicle was caused breach of policy therefore, the insurance will pay the compensation to the claimant subsequently, will recover same from the Driver and owner in due course of law.

(VIII) GROUNDS OF APPEAL :-

A. That, the impugned award is bad in the eyes of law.

B. That, learned tribuanl has not properly appreciated that, there is mis-joinder of the parties in the form of respondents in the taken place present matter and appellant is not liable to pay such king of the compensation .

C. That, learned tribunal has not properly appreciated that, from perusal of the entire case it is, categorically shown that, subjected tractor had been purchased by appellant through the finance arranged by the company and due to non-payment of installment of finance as per scheduled, the tractor has been seized by the company which is stationary at the agency, prior to the accident as alleged meaning thereby, the vehicle was not within the possession as well as in ownership of the appellant at the time of alleged incident.

D. That, learned tribunal has not properly appreciated that, from perusal of the entire case it is, categorically shown that, the company had conducted an auction of same

vehicle wherein, the said vehicle was auctioned in favour and handedover to One Ramakant who started plaguing the vehicle on road without transferring the ownership of the said vehicle in favour of auction holder while the company had obtained signatures upon the paper/forms regarding the transfer of the registration during seizure of the subjected vehicle from the custody of the appellant and it is, the fault/duty of the company to transfer the registration of the vehicle to auction holder's name.

E. That, in para 21 to 25 the impugned award, the learned tribunal although, dealt with the deposition made by the NAW-2 Devanshu Jaiswal who supported the contentions made by the appellant but has been given wrong findings regarding the involvement of the appellant in the matter.

F. That, in para 21 it is, also considered by the learned Tribunal that, through the auction the vehicle was handedover to one Ramakant Vishwakarma same was duly informed to the office of Concerned police station and RTO subsequently, in the form no.29,30 & 35 the sign of appellant was being obtained by the company despite wrongly find out.

G. That, it is, also considered by the learned tribunal that, a case is also being registered against the original vehicle owner namely Ramakant Vishwakarma arising out same accident U/s. 294, 304A of IPC by the concerned police.

H. That, the learned tribunal has not rightly considered the evidence produced therein and passed a wrong impugned award directing to pay the compensation in favour of respondents

I. That, appraising the entire evidence available on the record in its entirety, it appears that, subjected vehicle was

duly insured hence and was being falsely implicated, the liability if any should be saddled on the insurance company.

(IX) RELIEF CLAIMED IN APPEAL:-

(1) Enhancement/Reduction of amount of compensation:

The impugned award deserves to be set aside against the appellant and claim application of the respondents no.1 & 2 may please be dismissed.

(2) Exoneration/liability of insurer: In the alternative, the entire award amount should be ordered to be paid by the respondent no.4 Insurance Company.

(3) Award of interest at the rate of: The interest awarded against the appellant also deserve to be set aside and should be saddled on the respondents insurance company alone.

(4) Any other relief : This Hon'ble court be further pleased to pass such other orders as it may deem fit under the circumstances of the case.

(X) CAVEAT : That, no notice of the lodging a caveat by any of the opposite party has been received.

PLACE - JABALPUR
DATE- 13/12/2021


PRAMENDRA SINGH
(COUNSEL FOR APPELLANT)

10

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

MISCELLANEOUS APPEAL NO. 3078 2021

APPELLANT-

Birendra Singh

VERSUS

RESPONDENTS

Santo Bai & Others

LIST OF DOCUMENTS

S. No	Description of Documents	Date	Original / Copy	No. of pgs
1.	Impugned award dt.	31/07/2021	Copy	

PLACE - JABALPUR
DATE- 13/12/2021


PRAMENDRA SINGH
(COUNSEL FOR APPELLANT)

CA-2493/2021

11

सत्यप्रतिलिपि

३०

1

Motor Accident Claim Case No. 35/2018



प्रथम अपील सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उमरिया (म.प्र.)
(समक्ष : आर.एस.कनौजिया)

Registration No. 35/2018

Filing No. MACC/117/2018

CNR No. MP5401/000595/2018

Filing Date 08.03.2018

- (1) संतो बाई बैगा पति श्री श्यामसुन्दर बैगा उम्र-36 वर्ष,
- (2) श्यामसुन्दर बैगा पिता श्री रमला बैगा, उम्र-38 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम गिजरी वार्ड क्र0 7, थाना पाली,
जिला उमरिया (म.प्र.)

दावेदारगण

:: विरुद्ध ::

- (1) रोहित बैगा पिता लक्ष्मण बैगा, उम्र-19 वर्ष,
निवासी ग्राम गिजरी, थाना पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)
(वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 का चालक)
- (2) बिरेन्द्र सिंह एण्ड अदर पिता श्री पदम सिंह उम्र 40 वर्ष
निवासी औढेरा थाना तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)
(वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 का स्वामी)
- (3) प्रबंधक दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय
बुढार रोड शहडोल जिला शहडोल (म.प्र.)
(वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 की बीमा कंपनी)

अदावेदारगण

:: अधिनिर्णय ::

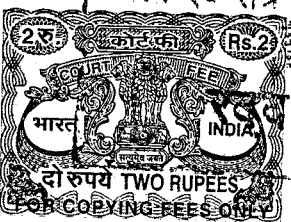
:: क्लेम आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम

(आज दिनांक 31 जुलाई 2021 को पारित)

- (1) दावेदारगण की ओर से अदावेदारगण के विरुद्ध प्रश्नगत दावा धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 23.11.2017 को गि. जरी रोड कच्ची सड़क पाली थाना पाली जिला उमरिया में वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 के चालक अदावेदार क्र. 1 द्वारा वाहन को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक दावेदारगण के पुत्र पवन कुमार बैगा, को टक्कर मारकर दुष्ट

सदस्य

प्रथम अपील मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
उमरिया (म.प्र.)





दिना कारित किया, जिसके फलस्वरूप दावेदारगण के पुत्र की हुई, मृत्यु के कारण उत्पन्न क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) मामले में अदावेदार क्र. 01 एवं 02 की ओर से आवेदन पत्र की कड़िका क्रमांक 15 एवं 16 में अंकित तथ्य वाहन मालिक का नाम, बीमा कम्पनी, पॉलिसी नंबर एवं बीमा अवधि का तथ्य स्वीकृत है।

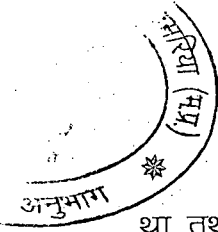
(3) दावेदारगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.11.2017 को पवन कुमार बैगा अपने चाचा के साथ सायकल से बाजार पाली से वापस अपने घर गिजरी जा रहे थे और मोबाईल से बात करने के लिए रोड के किनारे अपने साईड में खड़े थे तभी पाली तरफ से अदावेदार क्र0 1 ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पवन कुमार बैगा को ठोकर मारा जिससे प्राणघातक गंभीर चोटें आयीं एवं उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना पाली के द्वारा धारा 174 द.प्र.सं. के अंतर्गत मर्ग क्रमांक 100/17 कायम कर अदावेदार क्र. 01 रोहित बैगा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 अदावेदार क्र. 03 बीमा कम्पनी के पास बीमित था, दावेदारगण मृतक के माता-पिता हैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मृतक की आय से वंचना, शारीरिक एवं मानसिक क्षति, अंतिम संस्कार का व्यय, वात्सल्य प्रेम की क्षति के संबंध में दावेदारगण को कुल क्षतिपूर्ति राशि 55,50,000/- रुपये अदावेदारगण से संयुक्ततः अथवा पृथक-पृथक दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।



(4) अदावेदार क्र. 01 एवं 02 की ओर से दावेदारगण द्वारा प्रस्तुत याचिका के अभिवचनों को अस्वीकार कर जवाब में अभिवचन किया गया है कि अदावेदार क्र0 2 के वाहन ट्रैक्टर से कोई घटना घटित ही नहीं हुयी है, क्योंकि वाहन फाईनेन्स कम्पनी के माध्यम से फाईनेन्स कराया गया

[Handwritten Signature]
31/12/21

सदस्य
अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
उत्तराखण्ड (न.प्र.)



12

गि

3

Motor Accident Claim Case No. 35/2018

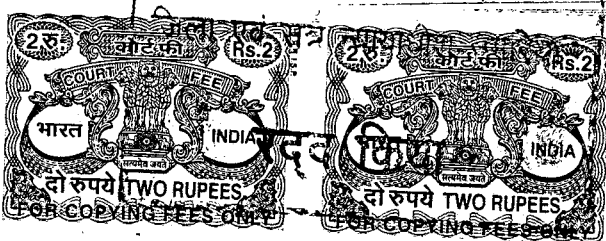
था तथा किस्तों की अदायगी के अभाव में कम्पनी के द्वारा घटना के पूर्व ही वाहन को अपने एजेन्सी में ले जाकर खड़ा किया गया था। उक्त वाहन के स्वामी का नाम परिवर्तित किए बिना ही वाहन को रोड पर चलवाए जाने एवं उससे हुई घटना का जिम्मेदार अदावेदार क्र० 02 नहीं है, मामले में पक्षकार का असंयोजन है इसलिए अदावेदार क्र० 2 किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दावेदार द्वारा अदावेदार क्र० 2 को परेशान करने के उद्देश्य एवं अनायाश ही क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर रकम अंकित किया गया है, उक्त वाहन अदावेदार क्र० 03 की बीमा कम्पनी के यहां बीमित रहा है तथा बीमा की शर्तों का किसी भी तरह से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

(5) अदावेदार क्र. 03 की ओर से दावेदारगण द्वारा प्रस्तुत याचिका के अभिवचनों को अस्वीकार कर जवाब में अभिवचन किया गया है कि घटना के समय वाहन मालिक द्वारा ऐसे चालक से वाहन को चलवाया जा रहा था, जिसके पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस नहीं था तथा वाहन का वैध एवं प्रभावी नहीं थे दुर्घटना के समय बीमित वाहन को चला रहे व्यक्ति के पास वाहन चलाने की कोई अधिकारिता नहीं थी जिसकी पुष्टि पुलिस थाना पाली के अंतिम प्रतिवेदन से होती है। दावेदारगण के द्वारा धारा 158 (6) मोटरयान अधिनियम 1988 का पालन नहीं किया गया है और मध्यप्रदेश मोटर यान नियम 220 (1) के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, दुर्घटना के पश्चात वाहन मालिक के द्वारा वाहन के दस्तावेजों की सत्यापित प्रति बीमा कम्पनी के शर्तों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण क्षतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और न ही पे-एण्ड-रिकव्हर हेतु आदेशित किया जा सकता है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दावेदारगण के द्वारा प्रस्तुत याचिका अदावेदार क्र० 3 के

सदस्य

प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

प्रतिलिपि विभाग



विरुद्ध सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

(6) उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित वाद प्रश्नों की विरचना की गई, जिनके समक्ष साक्ष्य विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या घटना दिनांक 23.11.2017 को शाम के करीब 07:00 बजे गिंजरी रोड कच्ची सड़क थाना पाली जिला उमरिया में मृतक पवन कुमार बैगा जो अपने चाचा के साथ सायकल से बाजार पाली से वापस अपने घर गिंजरी जा रहा था तथा मोबाईल से बात करने के लिए रोड के किनारे अपने साइड में खड़ा था तभी अदावेदार क्र0 1 ने वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक पवन कुमार बैगा को टक्कर मारकर चोटें पहुंचाई जिससे पवन कुमार बैगा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई ?	"साबित"
02.	क्या घटना के समय मृतक पवन कुमार बैगा की आयु 17 वर्ष की थी ?	"साबित"
03.	क्या दुर्घटना के समय अदावेदार क्र0 1 के पास उपरोक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाईसेंस नहीं था तथा बीमा शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाया जा रहा था ?	"साबित"
04.	क्या अदावेदार क्र0 1 के पास दुर्घटना के	

[Signature]
31/7/21

सदस्य
अथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
जिला उमरिया (म.प्र.)



13

929

5

Motor Accident Claim Case No. 35/2018

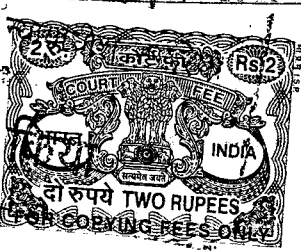
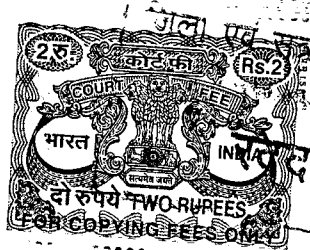
	समय वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 को चलाने हेतु वैध परमिट, रजिस्ट्रेशन थे ?	"नहीं"
05	क्या दावेदारगण दुर्घटना में मृतक पवन कुमार बैगा की मृत्यु के परिणामस्वरूप अदावेदारगण से संयुक्त या पृथक-पृथक क्षतिपूर्ति राशि 55,50,000/- (पचपन लाख पचास हजार रुपये) प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हाँ तो इससे और कितना ?	हाँ, अदावेदार क्र.3 बीमा कम्पनी 6,15,000/- रु. लाख पन्द्रह हजार रुपये 61,02,000 अर्थात् दिनांक से मुगलन दिनांक तक का दावेदारगण को मुगलन अर्थात् तत्पश्चात् अदावेदार क्र.1 एवं 02 से वसूल अर्थात् !
06	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन का दोष है ?	"नहीं"
07	सहायता एवं वादव्यय ?	अधि निर्गम की कंडिका क्रमांक 39 के अनुसार



(7) उपरोक्त वाद प्रश्नों को प्रमाणित करने हेतु दावेदार संतो बाई ने स्वयं का (आ.सा.क्र.01) के रूप में एवं साक्षी श्यामसुन्दर बैगा (आ.सा. क्र.02) का परीक्षण कराया है और मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त प्र.पी.01 से लगायत प्र.पी. 24 तक के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत किया है। अदावेदार क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के शाखा प्रबंधक देवान्शू जायसवाल (अना.सा.क्र.02) का परीक्षण कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्र.डी.07, आर.टी.ओ. को दी गयी सूचना प्र.डी.08 प्रस्तुत किया है। अदावेदार क्र.0 3 बीमा कम्पनी की ओर से माइक्रो शाखा प्रभारी जीतेन्द्र सिंह (अना.सा.क्र.01) का परीक्षण कराया गया है और प्र.डी.01 से लगायत प्र.डी.06 के दस्तावेज प्रस्तुत कराये हैं।

सदस्य

प्रथम अति.मोटर दुर्घटना बाधा अधिकरण
उदयपुर (म.प्र.)





// वादप्रश्न क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष //

(8) वादप्रश्न क्रमांक 01 को साबित करने का भार दावेदारगण पर था, इस संबंध में दावेदार क्र.01 संतो बाई (अ.सा.क्र.01) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि उसका पुत्र घटना स्थल पर सायकल से उतरकर रोड के किनारे खड़े होकर मोबाईल में बात कर रहा था, उसी समय रोहित बैगा पिता लक्ष्मण बैगा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसके पुत्र पवन बैगा को कुचल दिया जिससे उसके पुत्र को प्राणघातक चोट आयी, दुर्घटना के बाद घायल पुत्र को अस्पताल ले गये थे, जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी। दुर्घटना इण्डो फार्म ट्रैक्टर से हुआ था जिसका मालिक वीरेन्द्र सिंह ठाकुर है जो ग्राम ओबेरा का निवासी है, दुर्घटना के पूर्व वीरेन्द्र सिंह का ट्रैक्टर रोहित बैगा ही चला रहा था, रोहित बैगा उनके गांव में ट्रैक्टर को लेकर हमेशा काम करता था जिससे वह उसे जानती पहचानती है।



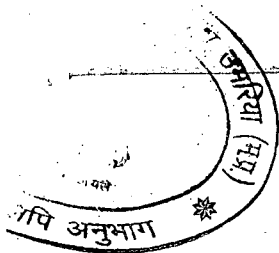
(9) श्यामसुन्दर बैगा (अ.सा.क्र.02) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दिनांक 23.11.2017 को शाम के 07:00 बजे वह एवं उसका पुत्र पवन कुमार पाली की तरफ से गिजरी की ओर आ रहे थे, पवन कुमार सायकल से आया था और गिजरी रोड कच्ची सड़क के पास खड़े होकर मोबाईल से बात करने लगा था, तभी ट्रैक्टर चालक रोहित बैगा ट्रैक्टर नंबर एम.पी. 18 ए ए 2768 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पुत्र पवन को पीछे से टक्कर मार दिया जिससे उसके पुत्र को गंभीर चोट लगी, दुर्घटना के बाद वह अपने पुत्र को पाली अस्पताल ले गया था जहां उपचार के दौरान उसके पुत्र की मृत्यु हो गयी, दुर्घटना के पूर्व से वह रोहित बैगा को जानता था जो वीरेन्द्र सिंह का ट्रैक्टर चलाता था।

(10) दावेदार क्र.01 संतो बाई (अ.सा.क्र.01) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी है, दुर्घटना के समय वह वहां पर नहीं थी, सुनी-सुनाई बात जानती है। श्यामसुन्दर बैगा (अ.सा.क्र.02) ने

[Signature]
31/12/21
सदस्य

प्रथम अति.मोटर दुर्घटना बाधा अधिकरण
उमरिया (म.प्र.)

उमरिया (म.प्र.)



(15)

Motor Accident Claim Case No. 35/2018

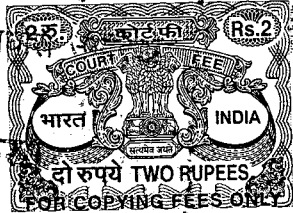
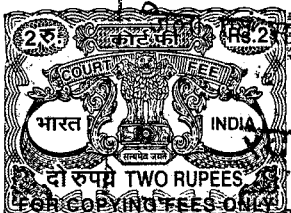
मुख्य परीक्षण में बताया है कि दुर्घटना दिनांक 23.11.2017 को वह और उसका लड़का मृतक पवन कुमार पाली की तरफ से गिजरी की ओर आ रहे थे किन्तु उसका यह भी कहना है कि दुर्घटना उसके सामने घटित हुई थी, क्योंकि उसी समय वह भी मजदूरी करके जा रहा था। उसके पुत्र को पीछे से टक्कर मारा तब वह रोहित बैगा को बोला कि उसके बेटे को मार डाले तब रोहित बैगा बोला कि सिर में थोड़ी सी चोट लगी है चलो अस्पताल में दवाई करवा दूंगा, रोहित बैगा ट्रैक्टर से उतरकर आया और थोड़ी देर खड़ा रहकर वहां से भाग गया।

(11) उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 के तथ्यों के अनुसार मृतक पवन कुमार घटना दिनांक को अपने चाचा उदयचंद बैगा के साथ साईकिल से पाली बाजार से वापस अपने घर गिजरी जा रहे थे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि श्यामसुन्दर बैगा दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था और चांस विटनेस बनने का प्रयास किया है, दावेदार क्र. 1 संतो बाई ने घटना नहीं देखी है और उसने सुनी-सुनाई बात के संबंध में साक्ष्य दिया है, इस कारण दुर्घटना में अदावेदार क्र.1 वाहन चालक के द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही के संबंध में दावेदारगण संतो बाई (अ.सा.क्र.01) एवं श्यामसुन्दर बैगा (अ.सा.क्र.02) की साक्ष्य विश्वास के योग्य नहीं है, किन्तु दुर्घटना घटित होने एवं दुर्घटना में उनके पुत्र पवन कुमार बैगा की मृत्यु कारित होने के संबंध में दिया गया साक्ष्य विश्वास के योग्य है।

(12) न्याय दृष्टांत विमला देवी एवं अन्य विरुद्ध हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एवं अन्य एआईआर. 2009 सुप्रीम कोर्ट 2819 के न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि अनुकरणीय है, संबंधित विधि का प्रासंगिक अंश यहाँ उद्धरणीय है-In a situation of this nature, the tribunal has rightly taken a holistic view of matter. It was necessary to borne in mind that strict proof of an accident caused by a particular bus in a particular manner may not be

सदस्य
म.प्र. अति.मोटर दुर्घटना काया अधिकरण
उज्जयिणी (म.प्र.)

प्रतिलिपि विभाग





possible to be done, by claimants. The claimants were merely to establish their case on the touchstone of preponderance of probability. The standard of proof beyond reasonable doubt could not have been applied. For the said purpose, the High Court should have taken into consideration the respective stories set forth by both the parties."

(13) उक्त विमला देवी वाले मामले में प्रतिपादित विधि को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा परवेश्वरी विरुद्ध अमीरचंद एवं अन्य 2011 ए.सी.जे. 1613 में पुनः अनुसरित किया गया है। न्याय दृष्टांत सुनीता विरुद्ध राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ए.आई.आर. 2019 एस.सी. 994 के अनुसार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावे में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दावेदार को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है बल्कि प्रायिकता की अधिसंभाव्यता के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करना चाहिए। न्याय दृष्टांत 2000 भाग (1) एम.पी.एल.जे. 59 अनिल तिवारी विरुद्ध साहिब सिंह के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि दाण्डिक प्रकरण के लोक दस्तावेजों को ठोस सबूतों से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।



(14) न्याय दृष्टांत राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन विरुद्ध नन्दकिशोर एवं अन्य 2002 (1) दु.मु.प्र. पृष्ठ 366 एवं 367 के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्थल अन्वेषण मानचित्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, स्थल पंचनामा एवं डॉक्टर के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट अथवा पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के दस्तावेज तैयार किये जाते हैं, वे लोक दस्तावेज हैं तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 एवं 74 के अंतर्गत उक्त दस्तावेज सुसंगत होने से बिना किसी औपचारिक सबूत के साक्ष्य में स्वीकार होते हैं। चूंकि दावेदारगण

3/7/21

सदस्य

प्रथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

जका.एम.एम.



(15)

9

Motor Accident Claim Case No. 35/2018

अप

की ओर से प्रस्तुत प्र.पी.1 से लगायत प्र.पी.24 के दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं, इस कारण उक्त दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

(15) न्यायदृष्टांत शिवराम बनाम मोहम्मद शरीफ, 2007(3)

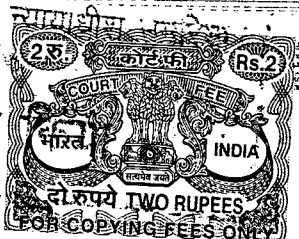
म.प्र.वी.नो. 91 म.प्र. के मामले में "वाहन चालक के विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्टर्ड हुआ था इससे यह दर्शित होना पाया गया कि प्रत्यर्थी क्र. 01 दुर्घटना के कारण के लिये एवं लापरवाही के लिये जिम्मेदार था। दावेदारगण की ओर से दावे के समर्थन में अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 1, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी. 2, मार्ग इन्टीमेशन प्र.पी. 3, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीयन प्र.पी. 4, नक्शा मौका प्र.पी. 5, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 6, मृतक का शव परीक्षण आवेदन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 7, कर्तव्य प्रमाण पत्र प्र.पी. 8, शव पावती रसीद प्र.पी. 9, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 10, 11 एवं 12, पुलिस थाना पाली द्वारा वाहन के संबंध में चाही गई जानकारी प्र.पी. 13, वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 14, पुलिस द्वारा लिए गए कथन प्र.पी. 15 लगायत प्र.पी. 23 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसिंहपुर पाली के डॉक्टर द्वारा थाने को दी गई तहरीर प्रदर्श पी 24 की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश किए गए हैं।

(16) यद्यपि कि दावेदारगण की ओर से मामले में दुर्घटना के समय उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उदयचंद बैगा परीक्षण नहीं कराया गया है तथापि दावेदार को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है बल्कि प्रायिकता की अधिसंभाव्यता के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करना चाहिए, जैसा कि (उपर्युक्त विमला देवी एवं सुनीता) के मामले में प्रतिपादित किया गया है। दावेदारगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रकट होता है कि उदयचंद बैगा के द्वारा आरक्षी केन्द्र पाली में अदावेदार क्र. 1 रोहित बैगा के द्वारा ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से चलाते हुए मृतक पवन को टक्कर मारने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु होने के संबंध में

सदस्य

प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

प्रतिलिपि दिवस





दी गई सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लेखबद्ध कर अदावेदार क्र. 1 के विरुद्ध अपराध क्र. 590/2017 धारा 279, 304ए भा.द. वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा मार्ग इंटीमेशन प्र.पी. 3 एवं प्र.पी. 4 दर्ज किया गया है। मृतक पवन बैगा की मां संतो बाई (आ.सा.क्र.01) एवं पिता श्यामसुन्दर बैगा (आ.सा.क्र.02) ने दुर्घटना में उनके पुत्र पवन कुमार बैगा की मृत्यु होने के तथ्यों का समर्थन किया है।

(17) प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 के तथ्यों से दर्शित होता है कि दुर्घटना के पश्चात पवन कुमार बैगा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसिंहपुर पाली लाया गया था और वहां के चिकित्सा अधिकारी के द्वारा थाना प्रभारी पाली को पवन कुमार बैगा की दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना प्र.पी. 24 प्रेषित किया गया है। उक्त मार्ग इंटीमेशन के जांच के दौरान नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 6 तैयार कर एवं शव परीक्षण आवेदन प्र.पी. 7 के आधार पर मृतक पवन कुमार बैगा के शव का परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्राप्त किया गया है। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 1 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, इस कारण (उपरोक्त शिवराम) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर दुर्घटना प्रमाणित होना तथा दुर्घटना कारित करने में अदावेदार क्र. 1 रोहित बैगा की लापरवाही साबित होती है, अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि अदावेदार क्र.01 ने दिनांक 23.11.2017 को शाम के करीब 07:00 बजे गिंजरी रोड कच्ची सड़क थाना पाली जिला उमरिया में अदावेदार क्र.0 1 ने वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक पवन कुमार बैगा को टक्कर मारकर चोटें पहुंचाई जिससे पवन कुमार बैगा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।



[Handwritten Signature]
31/7/21

सदस्य
प्रथम अति. मोटर दुर्घटना बादा अधिकरण
उमरिया (म.प्र.)

उमरिया (म.प्र.)



16

95

// वादप्रश्न क्रमांक 03 एवं 04 का सकारण निष्कर्ष //

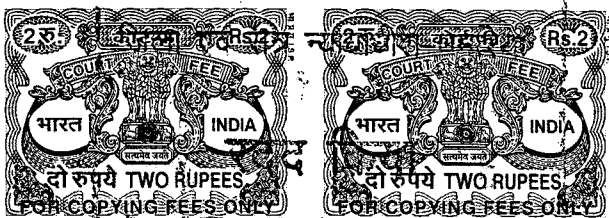
(18) वादप्रश्न क्रमांक 03 एवं 04 को साबित करने का भार अदावेदारगण पर था, इस संबंध में जितेन्द्र सिंह (अना.सा.क्र. 1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह अनावेदक क्र. 03 के अधीन माईक्रो शाखा कार्यालय न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी के बिरसिंहपुर पाली में माईक्रो के पद पर पदस्थ है, कार्यालय के द्वारा जारी वाहन क्र. एम.पी. 18 ए.ए. 2769 ट्रैक्टर एवं ट्रॉली क्रमांक एम.पी. 18 ए.ए. 2768 की पॉलिसी की प्रमाणित प्रति प्र.डी. 01 है जो कि दिनांक 07.10.2017 से दिनांक 06.10.2018 तक पॉलिसी शर्तों एवं नियमों के अनुरूप है। वाहन कृषि कार्य हेतु बीमाकृत है जिसके अनुसार उक्त वाहन को चलाने के लिए वाहन चालक के पास वैध एवं प्रभावी लाईसेंस होना अनिवार्य है जिसकी शर्त प्र.डी. 01 के अ से अ भाग पर लिखी हुई है, इंजन की पॉलिसी प्र.डी. 6 है जिसके अ से अ भाग पर एग्रीकल्चर के उपयोग के संबंध में लिखा हुआ है। प्रकरण में वाहन चालक के पास उक्त वाहन को चलाने के लिए कोई भी ड्राइविंग लाईसेंस नहीं था इस कारण विवेचना अधिकारी के द्वारा धारा 4/181, 5/180 लगाई गई है तथा बीमा कम्पनी के द्वारा वाहन चालक व वाहन मालिक को नोटिस भी दिया गया है जो प्र.डी. 2 एवं प्र.डी. 4 है जिसकी पोस्टल रसीद प्र.डी. 3 एवं प्र.डी. 5 है।

(19) जितेन्द्र सिंह (अना.सा.क्र. 1) ने आगे कथन किया है कि प्रकरण में पेश आपराधिक दस्तावेज के अंतिम प्रतिवेदन में वाहन चालक की उम्र 17 वर्ष दर्शायी गई है जिसे नाबालिग होने के कारण वाहन चलाने की पात्रता नहीं थी, ऐसी स्थिति में बीमा पॉलिसी की शर्तों, कानून व नियमों का उल्लंघन हुआ है। मामले में अदावेदार क्र. 2 वाहन स्वामी को ट्रैक्टर क्र. एम.पी. 18 ए.ए. 2768 के वैध एवं प्रभावी वांछित दस्तावेज परमिट एवं रजिस्ट्रेशन तथा अदावेदार क्र. 1 वाहन चालक को ड्राइविंग लाईसेंस प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु उन्होंने उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं और न

30/7/21
सदस्य

अथम अति.मोटर दुर्घटना दवा अधिकरण
उज्जयिणी (म.प्र.)

प्रतिलिपि विभाग

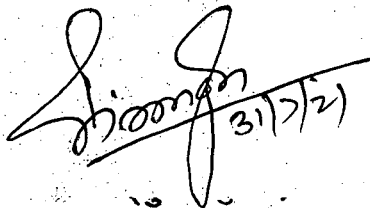


ही स्वयं का परीक्षण कराया है। दावेदारगण संतो बाई (अ0सा0 क्र0 1) एवं श्यामसुंदर बैगा (अ0सा0 क्र0 2) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर चालक के पास ट्रैक्टर चलाने का लायसेंस नहीं था श्यामसुंदर बैगा (अ0सा0 क्र0 2) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर चालक की उम्र 17 वर्ष थी।

(20) उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के अनुसंधान के दौरान अदावेदार क्र0 1 वाहन चालक एवं अदावेदार क्र0 2 ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी के समक्ष ड्राइविंग लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया है, इसके साथ ही अदावेदार क्र. 1 रोहित बैगा 18 वर्ष से कम आयु का होने के कारण अदावेदार क्र0 1 वाहन चालक एवं रमाकांत विश्वकर्मा को वाहन मालिक के रूप में दर्शित करते हुए उनके विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.द.वि. के अपराध के साथ-साथ धारा 4/181, 5/180 मोटरयान अधिनियम के अपराध की वृद्धि करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 1 अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इस कारण यह प्रमाणित है कि दुर्घटना के समय अदावेदार क्र0 1 के पास ट्रैक्टर क्र. एम.पी. 18 ए.ए. 2768 को चलाने का वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाईसेंस नहीं था तथा बीमा शर्तों के उल्लंघन में उक्त ट्रैक्टर को चलाया जा रहा था तथा अदावेदार क्र0 1 के पास दुर्घटना के समय वाहन ट्रैक्टर क्र. एम.पी.18 ए.ए. 2768 को चलाने हेतु वैध परमिट, रजिस्ट्रेशन नहीं था।

// वादप्रश्न क्रमांक 06 का सकारण निष्कर्ष //

(21) उक्त वादप्रश्न क्रमांक 06 को प्रमाणित करने का भार अदावेदार क्र0 02 पर था, अदावेदार क्र0 02 वाहन मालिक ने उक्त संबंध में देवान्धु जायसवाल (अना.सा.क्र. 2) का परीक्षण कराया है जिन्होंने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मंगठार में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ है, ट्रैक्टर क्र. एम.पी. 18 ए.ए. 2769 एवं



सदस्य

श्रीम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

जकारा (एम.पी.)



17

13

Motor Accident Claim Case No. 35/2018

35

ट्रॉली क्र. एम.पी. 18 ए.ए. 2768 वीरेन्द्र सिंह एवं पदम सिंह के नाम से थे जिन्हें दिनांक 27.12.2013 को बैंक के द्वारा रमाकान्त विश्वकर्मा पिता ईश्वरदीन विश्वकर्मा के नाम नीलाम किया गया था जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्र.डी. 7 उसके द्वारा लगाया गया है जिसकी छायाप्रति प्र.डी. 7सी है। बैंक द्वारा थाना प्रभारी एवं आर.टी.ओ. को दी गई सूचना प्र.डी. 8 है, जिसकी छायाप्रति प्र.डी. 8सी है, नीलामी के उपरान्त रमाकान्त विश्वकर्मा को ट्रैक्टर एवं ट्रॉली दी गई थी, फार्म 29, 30 व 35 के सारे दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराकर रमाकान्त विश्वकर्मा को दे दिए थे जिससे वे गाड़ी को अपने नाम अंतरण करा सके। जितेन्द्र सिंह (अना.सा.क्र. 1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि बीमा पॉलिसी बीमा धारक वीरेन्द्र सिंह के नाम से है, जबकि आपराधिक दस्तावेज में वाहन स्वामी का नाम दुर्गा प्रसाद गुप्ता अंकित है।

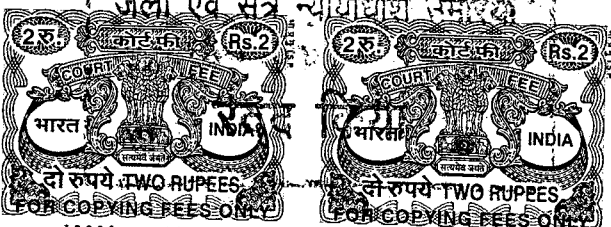
(22) अदावेदार क्र. 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत नवीन कुमार विरुद्ध विजय कुमार 2018 ए.सी.जे. 677 एस. सी.(मान.तीन न्यायमूर्ति) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 2 (30) मोटर यान अधिनियम में जो शब्द वाहन स्वामी अर्थात् का प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य पंजीकृत स्वामी से है, और उसी को विधायिका ने स्वामी माना है, दावेदार को एक के बाद एक वाहन के अंतरण के कारण अनिश्चितता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है अन्यथा विधायिका का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। उक्त मामले में वाहन का अंतरण एक से अधिक बार हो चुका था, लेकिन वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में स्वामी का नाम परिवर्तन नहीं हुआ था।

(23) अदावेदार क्र. 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत प्रकाश चन्द्र डागा बनाम सवेता शर्मा एवं अन्य 2019 (1) एस.सी.सी.डी 474 (एस.सी.) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जिस व्यक्ति के नाम पर मोटरयान आर.टी.ओ. अभिलेखों में रजिस्टर्ड होता है उसे ही स्वामी माना जाएगा और वाहन का

सदस्य
प्रथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि विभाग

जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया





अंतरण होने मात्र से ऐसा अंतरण रजिस्टर्ड स्वामी को उससे क्षतिपूर्ति अर्ज करने के दायित्व से उन्मोचित नहीं करता है जब तक कि उसका नाम आर. टी.ओ. अभिलेखों में बना रहता है। उक्त मामले में न्याय दृष्टांत नवीन कुमार विरुद्ध विजय कुमार 2018 ए.सी.जे. 677 एस.सी. को विचार में लिया गया है।

(24) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मंगठार में शाखा प्रबंधक देवान्शु जायसवाल की साक्ष्य एवं प्रमाण पत्र प्र.डी. 7सी, शाखा प्रबंधक की ओर से थाना प्रभारी पाली को लेख किया गया पत्र प्र.डी. 8सी के तथ्यों से यह अवश्य प्रकट होता है कि अदावेदार क्र0 02 वाहन स्वामी को सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मंगठार से कृषि ऋण अंतर्गत ट्रैक्टर एवं ट्राली हेतु ऋण प्रदाय किया गया था और उसके द्वारा ऋण की राशि जमा न करने पर ऋण खाता पूर्णतः ओव्हरड्यू होने से सार्वजनिक नीलामी की गयी थी और नीलामी में ट्रैक्टर एवं ट्राली निविदाकर्ता श्री रमाकांत पिता ईश्वरदीन विश्वकर्मा निवासी बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया को प्रदाय किया गया था तथा उसके नाम से उक्त ट्रैक्टर एवं ट्राली अंतरण के लिये फार्म नं0 29, फार्म नं0 30 निष्पादित किया गया किंतु अदावेदार क्र0 02 ने आर.टी.ओ. ऑफिस से वाहन रमाकांत विश्वकर्मा के नाम पंजीकृत होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।



(25) आरक्षी केन्द्र पाली के थाना प्रभारी के द्वारा रमाकांत विश्वकर्मा को पत्र प्र0पी0 13 लेख कर वाहन स्वामी एवं वाहन चालक के बारे में जानकारी मांगा गया था जिसके संबंध में रमाकांत विश्वकर्मा ने जानकारी दिया था कि उसने वर्ष 2014 में ट्रैक्टर क्र0 एम0पी0 18 ए ए 2768 एवं ट्राली क्रमांक एम0पी0 18 ए ए 2769 सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मंगठार से नीलामी में क्रय किया था उक्त वाहन वीरेन्द्र सिंह (अदावेदार क्र0 02) निवासी औठेरा के नाम पंजीकृत है उसने उक्त ट्रैक्टर को अपने नाम रजिस्ट्रेशन कराने का दस्तावेज आर0टी0ओ0 शहडोल में

[Signature] 31/7/21

संजय
मध्यम अति. मोटर दुर्घटना का आधिकारण
उमरिया (म.प्र.)

उमरिया (म.प्र.)

अनुसूचित किया था किंतु उसका नाम दर्ज नहीं हुआ। चूंकि नीलामी के उपरांत भी दुर्घटनाकारी ट्रेक्टर अदावेदार क्र0 02 के नाम आर0टी0ओ0 में पंजीकृत रहा आया ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर अदावेदार क्र0 02 के दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारी वाहन का पंजीकृत स्वामी माना जावेगा, इस कारण मामलों में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना प्रमाणित नहीं है।

// वादप्रश्न क्रमांक 02 एवं 05 का सकारण निष्कर्ष //

(26) उक्त वादप्रश्न क्रमांक 02 एवं 05 को प्रमाणित करने का भार दावेदारगण पर था, दावेदार क्र.01 संतो बाई (अ.सा.क्र.01) ने मुख्य परीक्षण में बताई है कि उसका लड़का पवन कुमार बैगा दुर्घटना के समय कृषि कार्य में सहयोग एवं पढ़ाई करता था, उसके लड़के की उम्र 17 साल थी, दुर्घटना के पूर्व उसके लड़के को कोई बिमारी नहीं थी और वे लोग उसके वैध वारिस हैं, उसका पुत्र प्रतिदिन खेती किसानी में मदद करके तथा मजदूरी करके लगभग 300 रु0 प्रतिदिन एवं 9000 रुपया प्रतिमाह की आमदनी कर लेता था। दावेदारगण को उनके पुत्र पवन कुमार बैगा की मृत्यु के कारण हुई क्षतिपूर्ति के फलस्वरूप कितनी राशि दिलायी जा सकती है इसके निर्धारण के लिये प्रथम दृष्टया मृतक की उम्र एवं आय का निर्धारण किया जाना उचित होगा। दावेदार क्र0 01 संतोबाई (अ.सा.क्र. 1) ने मुख्यपरीक्षण एवं प्रति परीक्षण में बताया है कि उसके पुत्र पवन कुमार बैगा की उम्र 17 वर्ष की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01, मर्ग इंटिमेशन प्र0पी03, शव परीक्षण आवेदन प्र0पी07 में मृतक पवन कुमार बैगा की आयु 17 वर्ष लेख है, इस कारण दुर्घटना के समय मृतक पवन कुमार बैगा की आयु 17 वर्ष होना प्रमाणित है।

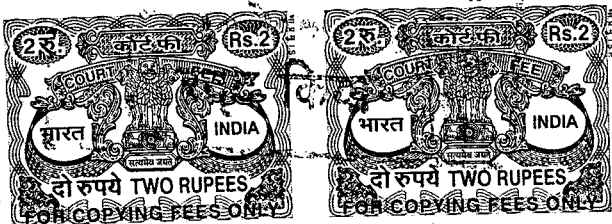
(27) चूंकि दावेदारगण के द्वारा साक्ष्य में अपने पुत्र मृतक पवन कुमार बैगा को पढ़ाई के साथ-साथ मजदूरी करके आय अर्जित करना बताया गया है किंतु कोई भी व्यक्ति पढ़ाई और मजदूरी दोनों एक साथ नहीं

[Signature]
31/5/21
सदस्य

प्रतिलिपि विभाग

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नमस्ते

प्रथम अति. मोटर दुर्घटना वाया अधिकरण
जयपुर (म.प.)





कर सकता है, ऐसी स्थिति में मृतक की कोई निश्चित आय प्रमाणित नहीं है, इस कारण अधिकरण के द्वारा न्याय दृष्टांत कृष्णगोपाल बनाम लाला (2014) 1 एस0सी0सी0 244 के मामले में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुसरण किया जाना उचित होगा, उक्त मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 15 वर्ष से 21 वर्ष तक के आय अर्जित न करने वाले बच्चे/युवा की आय नेशनल आय के आधार पर 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की जायेगी अतः उक्त न्याय दृष्टांत में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार मृतक पवन कुमार बैगा की वार्षिक आय 30,000/- रुपये निर्धारित की जाती है।

(28) उल्लेखनीय है कि मृतक पवन कुमार बैगा आय अर्जित करने वाला बालक/युवा नहीं था और उसकी माँ दावेदार क्र0 01 संतो बाई (आ0सा0क्र01) एवं पिता श्यामसुंदर बैगा (आ0सा0क्र02) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वे अपने बेटे का स्वयं भरण पोषण करते थे इस कारण न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य विरुद्ध देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य 2009 भाग 4 एम.पी.एल.जे. 96 के अनुसार मृतक की उपरोक्त वार्षिक आय में व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च के मद की राशि कम नहीं किया जा सकता, मृतक पवन कुमार बैगा स्थायी जॉब अथवा स्वरोजगार अथवा नियत वेतन पर काम करने वाला व्यक्ति नहीं था इस कारण न्यायदृष्टांत नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रनय सेठी एवं अन्य 2017 एस.सी. 5157 के अनुसार मृतक पवन कुमार बैगा की आय में भविष्य की संभावनाओं की राशि नहीं जोड़ा जा सकता है।

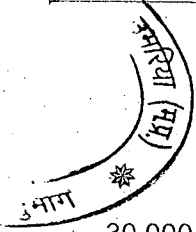


(29) दुर्घटना के समय मृतक की आयु 17 वर्ष होना प्रमाणित पाया गया है इस संबंध में न्यायदृष्टांत सरला वर्मा विरुद्ध देहली परिवहन निगम 2009 भाग 6 एस.सी.सी. पेज 21 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक की आयु 17 वर्ष में 18 का गुणांक प्रयोज्य किया जाना न्यायोचित होगा, अतः मृतक पवन कुमार बैगा की वार्षिक आय

[Handwritten Signature]
31/7/21

सदस्य
प्रथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
उमरिया (म.प्र.)

जस (म.प्र.)



30,000/- रुपये में 18 का गुणांक प्रयोज्य किये जाने पर दावेदारगण की मृतक पर कुल आश्रितता $30,000 \times 18 = 5,40,000$ /- रुपये होना प्रमाणित पाया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रनय सेठी ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157 के अनुसार दावेदारगण को सहचर्य के शीर्ष में 40,000/- रुपये की राशि, दाह संस्कार के शीर्ष में 15,000/- रुपये की राशि और संपदा की हानि के लिये 15,000/- रुपये तथा मृतक के शव परिवहन के लिये 5,000/- रुपये की राशि और स्वीकृत किया जाना उचित होगा।

(30) जहां तक अधिनिर्णय की राशि में ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है इसके संबंध में प्रचलित ब्याज की दरों को दृष्टिगत रखते हुए दावेदारगण को कुल क्षतिपूर्ति राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ही ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है, इस प्रकार उक्त स्वीकृत की गई सभी मदों की राशि का योग करने पर दावेदारगण कुल 6,15,000/- (छः लाख पन्द्रह हजार रुपये) की राशि 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है, अब प्रश्न उठता है कि उक्त राशि कौन भुगतान करेगा ? जिसके संबंध में अदावेदार क्र. 3 बीमा कम्पनी माइक्रो जितेन्द्र सिंह (अना.सा.क्र.1) के कथनानुसार घटनाग्रस्त वाहन के इंजन में मात्र ड्राइवर के लिए एक सीट का प्रावधान है जबकि दुर्घटना के समय इंजन में चार लोग यात्रा कर रहे थे तथा वाहन का बीमा कृषि कार्य हेतु ही किया गया था जबकि दुर्घटना के समय वाहन का उपयोग माल भाड़े (व्यावसायिक कार्य) के लिए किया जा रहा था, इसीलिए बीमा पॉलिसी की शर्तों, कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन होने के कारण बीमा कम्पनी किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(31) अदावेदार क्र. 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत श्रीमती मिथलेश एवं अन्य बनाम बृजेन्द्र सिंह बघेल एवं अन्य 2006 (मा) दु.मु.प्र. 251 (म.प्र.) के मामले में ट्रैक्टर का बीमा केवल कृषि

[Signature]
31/7/21

सदस्य

प्रथम अति.मोटर दुर्घटना वाक अधिकारण
उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि विभाग

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नमस्ते



कार्य के प्रयोजन हेतु किया गया था और मृतक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर बालू लेने गया था, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के ग्वालियर पीठ के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उद्देश्य हेतु नहीं किया जा रहा था और मृतक वाहन में यान के मालिक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी यात्रा नहीं कर रहा था, मामला पर व्यक्ति का नहीं था, इसलिए बीमा कम्पनी प्रतिकर के संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं है।

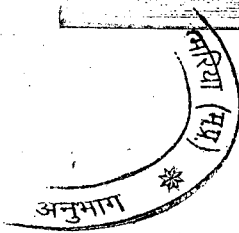
(32) अनावेदक क्र. 3 बीमा कम्पनी की ओर से न्याय दृष्टांत वीर नारायण सिंह बनाम घनश्याम सिंह एवं अन्य 2016 (II) दु.मु.प्र. 461 (छ.ग.) के मामले में बीमा पॉलिसी केवल कृषि प्रयोजन के लिए ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को चलाने के लिए जारी किया गया था और चालक के अलावा किसी भी यात्री को बैठने की अनुमति नहीं थी, इसलिए बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से भारमुक्त किया गया और निर्धारित किया गया कि अकेले वाहन स्वामी मुआवजा भुगतान करने के लिए दायी होगा। न्याय दृष्टांत न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम वेदवति एवं अन्य सिविल अपील क्र. 460/2007 निर्णय दिनांक 20.02.2007 रिपोर्टेड ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1334 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी माल वाहक यान में कोई व्यक्ति माल के स्वामी या माल के स्वामी के अधिकृत प्रतिनिधि की हैसियत के अलावा यात्रा कर रहा हो तो ऐसे माल वाहक यान में बैठे अनुग्रह यात्री के प्रतिकर के लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

(33) उल्लेखनीय है कि दावेदारगण के प्रतिपरीक्षण के तथ्यों से यह अवश्य प्रकट हुआ है कि दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर का उपयोग मकान इत्यादि बनाने के लिये सामान ढोने में किया जा रहा था और दुर्घटना के समय टेक्टर में ड्राइवर सहित 04 लोग बैठे थे किंतु प्रश्नगत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 के तथ्यों से प्रकट होता है कि दुर्घटना दिनांक को

(Signature)
31/7/21

सदस्य
प्रथम अति. मोटर दुर्घटना वादा अधिकरण
उमरिया (म.प्र.)

उमरिया (म.प्र.)



20

99

मृतक पवन कुमार बैगा मोबाईल से बात करने के लिए रोड के किनारे अपने साईड में खड़ा था उसी समय अदावेदार क्र. 1 ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 18 ए.ए. 2768 को तेज रफ्तार से चलाते हुए आया और पवन कुमार बैगा को टक्कर मार दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी जबकि अदावेदार बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में मृतक ट्रैक्टर में अनाधिकृत रूप से बैठा था एवं अनुग्रह यात्री के रूप में यात्रा करना बताया गया है। चूंकि मृतक दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर में यात्रा नहीं कर रहा था ऐसी स्थिति में वह पर व्यक्ति की श्रेणी में आता है, इस कारण उपरोक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य व परिस्थितियां इस मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं।



(34) अदावेदार क्र. 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 2015 (1) ए.सी.सी.डी 57 (राजस्थान) ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम परमानन्द एवं अन्य के मामले में दुर्घटना के समय यान के चालक के पास चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी वाहन चालक एवं वाहन स्वामी के द्वारा दाखिल संयुक्त उत्तर में भी उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ऐसे चालक द्वारा वाहन का चालन किया गया जिसके पास चालन अनुज्ञप्ति थी और साक्षी के रूप में उपसंजात भी नहीं हुए इसलिए माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के जयपुर पीठ के द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि वाहन स्वामी ने सजग रूप से ऐसे व्यक्ति को यान का चालन करने की अनुमति दी कि जिसके पास वैध एवं प्रभावकारी चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी इस कारण बीमा कम्पनी मुआवजा का सदाय करने के लिए दायी नहीं है, यहां तक कि दावाकर्ता को सर्वप्रथम क्षतिपूर्ति राशि सदाय करने और तत्पश्चात उसे यान के स्वामी एवं चालक से वसूल करने का कोई भी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

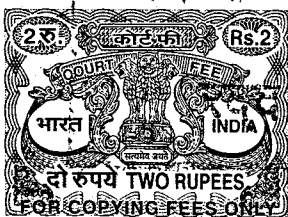
(35) अदावेदार क्र. 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 2007 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. शॉर्ट नोट क्र. 4 लक्ष्मण दास एवं

[Signature]
31/5/21

प्रतिलिपि विभाग

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नमरिका

सदस्य
प्रथम अति.मोटर दुर्घटना न्याय अधिकरण





अन्य बनाम राजू ठाकुर एवं अन्य के मामले में ट्रैक्टर केवल चालक के लिए बीमित था, किन्तु चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और मृतक ट्रैक्टर में यात्रा कर रहा था, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमा कम्पनी मृतक की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है किंतु उक्त न्याय दृष्टांत में न्याय दृष्टांत नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम जगदीश एवं अन्य 2004 (1)टी.ए.सी. 165 एम.पी. एवं न्याय दृष्टांत नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1531 के अनुसार निर्देशित किया गया कि बीमा पॉलिसी के उल्लंघन के मामले में बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तत्पश्चात मुआवजा राशि वाहन के मालिक एवं चालक से वसूल कर सकती है।

(36) न्याय दृष्टांत नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1531 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि दावा अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बीमा कंपनी ने उसके बचाव प्रमाणित किये हैं, तब दावा अधिकरण बीमा कंपनी को यह निर्देश दे सकती है कि वह पहले तृतीय पक्ष को प्रतिकर का भुगतान करे और भुगतान की गयी राशि को वाहन मालिक से वसूल करे। न्याय दृष्टांत गट्टाबाई बनाम रामचन्द्र 2014 ए.सी.जे. 395 के अनुसार यदि चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति न हो तब भी बीमा कंपनी पहले तृतीय पक्ष को प्रतिकर अदा करने के लिये उत्तरदायी होगी और इसे वह चालक और मालिक से वसूल कर सकता है।

(37) न्याय दृष्टांत 2018 (4) ए.सी.सी.डी. 1913 (एस.सी.) शमन्ना एवं अन्य बनाम मण्डलीय प्रबंधक ओरियेंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में जीप चालक के पास दुर्घटना के समय कोई वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी इसलिये बीमा पॉलिसी के निबंधनों का उल्लंघ

[Signature]
30/7/21

सहस्य
प्रथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
उमरिया (म.प्र.)

जुद्धा (म.प्र.)





21

100

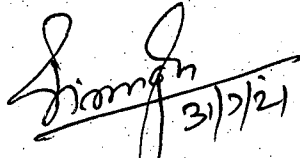
21

Motor Accident Claim Case No. 35/2018

न हुआ था, किंतु बीमा कंपनी को निर्देशित किया गया कि वह दावाकर्तागण को मुआवजे की राशि संदाय करे और उसे दुर्घटनाकारी यान के स्वामी से वसूल करे उक्त मामलों में नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1531 को विचार में लिया गया।

न्याय दृष्टांत श्रीराम जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम पप्पू एवं अन्य मिसलेनियस अपील क्र. 894/2020 निर्णय दिनांक 11.02.2020 रिपोर्टेड आई.एल.आर. (2020) एम.पी. 453 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तीसरे पक्ष के दावे में पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण बीमा कम्पनी अपने दायित्वों से मुक्त हो जाती है तब भी अधिकरण को बीमा कम्पनी के संबंध में भुगतान करें और वसूल करें का अधिनिर्णय पारित करने की शक्ति प्राप्त है।

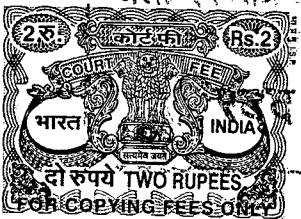
(38) उपरोक्त वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य अदावेदार क्र. 3 बीमा कम्पनी को (उपर्युक्त ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम परमानन्द एवं अन्य) के न्याय दृष्टांत के आधार पर क्षतिपूर्ति के दायित्व से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता है। यद्यपि कि मामले में अदावेदार क्र. 03 ने अदावेदार क्र. 01 के पास ड्राइविंग लायसेंस न होने एवं ट्रैक्टर को बीमा की शर्तों के उल्लंघन में चलाने के तथ्यों के संबंध में अपना बचाव प्रमाणित किया है तथापि दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर अदावेदार क्रमांक 03 बीमा कंपनी के यहाँ जोखिम के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के संबंध में बीमाकृत था और दुर्घटना उस समय कारित हुई जब मृतक पवन कुमार बैगा सड़क के किनारे अपनी साईड में खड़ा था ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण तृतीय पक्ष जोखिम का है, इस कारण उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अदावेदार क्रमांक 03 बीमा कंपनी प्रथमतः दावेदारगण को क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित भुगतान करेगा और

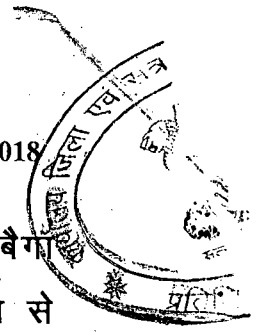

31/7/21
सदस्य

प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकारी
उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि विभाग

जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया





तत्पश्चात् भुगतान की गयी राशि अदावेदार क्र० 01 रोहित बैगा
वाहन चालक एवं अदावेदार क्र. 02 वीरेन्द्र सिंह वाहन स्वामी से
वसूल करेगा।

// वादप्रश्न क्रमांक 07 सहायता एवं वाद व्यय //

(39) अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 से लगायत 7 के विश्लेषण एवं
निष्कर्ष के आधार पर दावेदारगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार
कर निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

- 1- अदावेदार क्रमांक 3 बीमा कम्पनी दावेदारगण को क्षतिपूर्ति
राशि 6,15,000/- (छः लाख पन्द्रह हजार रुपये)
अदा करेगा।
- 2- अदावेदार क्रमांक 3 बीमा कम्पनी उपरोक्त वर्णित क्षतिपूर्ति
राशि का आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक
6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दावेदारगण
को अदा करेगा।
- 3- प्रकरण में यदि दावेदार को धारा 140 मोटर यान
अधिनियम के अंतर्गत कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि दी गई
हो तो वह राशि कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित किया
जावे।
- 4- अदावेदार क्र.03 बीमा कम्पनी के द्वारा उपरोक्त संपूर्ण
क्षतिपूर्ति राशि ब्याज एवं खर्च सहित अधिकरण के खाते में
जमा होने पर कुल क्षतिपूर्ति राशि में से दावेदार क्र. 01
को 50 प्रतिशत एवं दावेदार क्र. 02 को 50 प्रतिशत राशि
का भुगतान किया जाये।
- 5- दावेदारगण को दिलाई गई कुल क्षतिपूर्ति राशि की 50
-50 प्रतिशत राशि में से 50-50 प्रतिशत राशि उसे नगद



[Handwritten Signature]
3/1/21

सदस्य
प्रथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
प्रयगरा (म.प्र.)

उत्तराखण्ड (म.प्र.)



तौर पर उसके बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जाये एवं शेष 50-50 प्रतिशत राशि उसके नाम से तीन वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा किया जावे।

6- अदावेदार क्र. 03 बीमा कंपनी प्रतिकर राशि ब्याज सहित का भुगतान करने के उपरांत उसकी वसूली हेतु अदावेदार क्र० 01 एवं 02 के विरुद्ध निष्पादन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

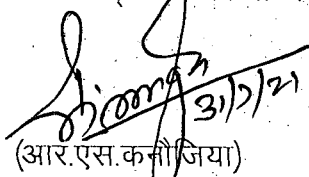
7- अदावेदारगण स्वयं का एवं दावेदारगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

8- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर प्रत्येक पक्ष के लिए अधिकतम 2000-2000/-रूपये नियत किया जाता है।

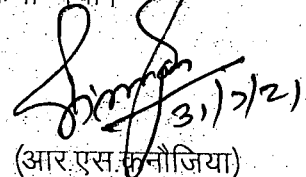
अधिनिर्णय के अनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।


(आर.एस.कौशिया)

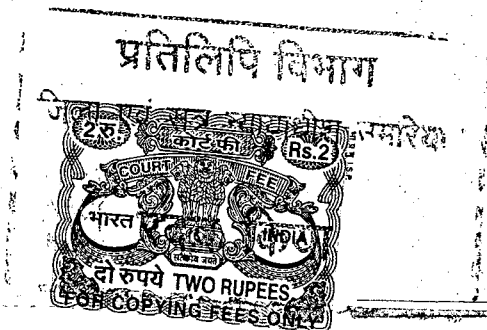
प्रथम अपर सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
उमरिया म.प्र.


(आर.एस.कौशिया)

प्रथम अपर सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
उमरिया म.प्र.

महोदयप्रतिलिपि

25.11.21
प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्या.-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)



Firefox

http://172.20.25.138/copying/head_copiest_new.php

GCPB-1982-DCGPB-18-3-05-1,00,000

Application No. 2493 / 2021

II-10 C.J.										
Application received on	Applicant told to appear on	Applicant appeared on	Application (with or without further particulars) sent to Record Keeper / Dealing Assistant on	Application (with record or without record, and for further or correct particulars, if any required) received from the Record Keeper / Dealing Assistant on	Applicant given notice for further or correct particulars on	Applicant given notice for further funds on	Notice in Sr.No. (6) or (7) complied with on	Copy ready on	Copy delivered on	Court-fee realized
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12-11-2021	23-11-2021	24-11-2021	12-11-2021	12-11-2021		22-11-2021	22-11-2021	17-11-2021	24-11-2021	90

Copyist

Head Copyist
24/11/21

24

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR
MISCELLANEOUS APPEAL NO. 3078 2021

APPELLANT-

Birendra Singh

VERSUS

RESPONDENTS

Santo Bai & Others

AFFIDAVIT

I, Birendra Singh S/o Padam Singh, aged 40 Years,
Occup. Labourer, R/o Audhera, P.S. & Tehsil Pali, District
Umaria (M.P.)

1. That, I have read and understood the contents of paras 1 to ~~end~~ of Miscellaneous Appeal 415-1730 of MV Act, 1988 & para 1 to 4 of the application for stay attached herewith.
2. That, the contents of paras 1 to 10 of Miscellaneous Appeal Under Section 173(1) of the Motor Vehicles Act, 1988 & para 1 to 4 of the application for stay attached herewith are correct and true to the best of my personal knowledge and belief.
3. That, the annexures filed with the petition are true copy of its respective originals according to my personal knowledge.

SRI SEEMA JAISWAL
Commissioner of Oath
For the High Court
(Jabalpur)

DEPONENT

VERIFICATION

I, Birendra Singh, the deponent named above, do hereby verify and sign at Jabalpur this 12 day of December 2021, that the contents of paras 1 and 3 above are correct and true to my personal knowledge and belief.

12 DEC 2021

Identified by me

12 DEC 2021

Sworn before me on the _____ day of _____ 20____
at _____
by _____
who is personally known to me who has been
identified by _____
Signature is _____
whose _____ there to appended
Signature are _____

DEPONENT

AKS



DEPARTMENT

12 DEC 2021

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

MISCELLANEOUS APPEAL NO. 3078 2021

APPELLANT-

Birendra Singh

Interlocutory Application
No. 9614-1-2021

VERSUS

RESPONDENTS

Santo Bai & Others

APPLICATION FOR CONDONING DELAY

The applicant respectfully submits as under :-

1. That, the appellant has filed the instant appeal and for the reasons stated therein, it is, most likely to be allowed.
2. That, impugned award is being passed on 31/07/2021 but same was intimated to appellant through his previous counsel who used to attend the case before trial court, after one month and advice to preferring appeal against the same order, thereafter, by arranging the expenditures of certified copies, on 12/11/21 the appellant went to his advocate thereafter, immediately applied for certified copy to challenge before this Hon'ble court thereafter.
3. That, appellant is a very poor & illiterate person having no source of income and due to lockdown he has not a single penny therefore, for want of money he could not preferred appeal in time before this Hon'ble court, same is bonafide and has not been taken deliberately.

PRAYER

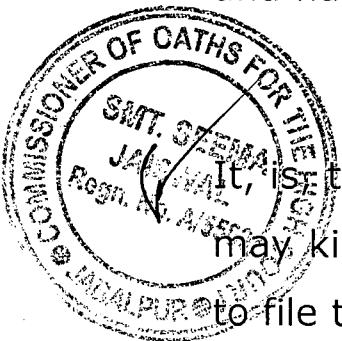
It is, therefore, most humbly prayed that, this Hon'ble court may kindly be pleased to condone the delay caused therein, to file this Miscellaneous Appeal, in the interest of justice.

PLACE - JABALPUR

DATE- 13/12/2021

PRAMENDRA SINGH

(COUNSEL FOR APPELLANT)



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

MISCELLANEOUS APPEAL NO. 3078 2021

APPELLANT-

Birendra Singh

VERSUS

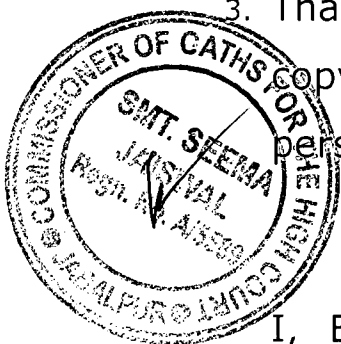
RESPONDENTS

Santo Bai & Others

AFFIDAVIT

I, Birendra Singh S/o Padam Singh, aged 40 Years, Occup.Labourer, R/o Audhera, P.S. & Tehsil Pali, District Umaria (M.P.)

1. That, I have read and understood the contents of paras 1 to 03 of application for condoning the delay & para 1 to end of the application for instituting the appeal by indigent person attached herewith.
2. That, the contents of paras 1 to 03 of application for condoning the delay & para 1 to end of the application for instituting the appeal by indigent person attached herewith are correct and true to the best of my personal knowledge and belief.
3. That, the annexures filed with the petition are true copy of its respective originals according to my personal knowledge.



Sworn before me on this 12th day of December 2021
Commissioner of Oath
For the High Court
Jabalpur

VERIFICATION

12/12/21

DEPONENT

I, Birendra Singh, the deponent named above, do hereby verify and sign at Jabalpur this 12 day of December 2021, that the contents of paras 1 and 3 above are correct and true to my personal knowledge and belief.

Sworn before me on this 12th day of December 2021
Signature to
whose name there to appended

Birendra Singh S/o Padam Singh
P. Singh

12/12/21
DEPONENT

12 DEC 2021
Identified by me



28

VAKALATNAMA

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

Case / Proceeding No. M.A. 3078

Plaintiff / Appellant / Claimant /
Petitioner / Applicant

Birendra Singh

Defendant / Respondent
Non - Applicant

Versus

Santo Bai & Ors.

I, we the Plaintiff / Appellant / Claimant / Petitioner / Applicant or Defendant / Resp. / Non-applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate (s) named below to appear, act and plead in aforesaid case / proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any order Court in which the same may be tried / heard / proceeded with and also in the appellate, revisional or executing Court in which proceedings arising from this case / proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him / them sign and file pleadings, appeals, cross objections, petitions, applications, affidavits or authorize him/them, to deemed necessary or proper for the prosecution / defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/them as if done by me/us.

In witness where of I/we do here unto set my / our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me / us thisday of.....201....

Particulars (in block letters of each Party Executing Vakalatnama)

Name & Father's Husband's Name (if any)	Registered Address Number	E-mail Address	Telephone Number	Status in the Case	Full Signature Thumb Impression
1	2	3	4	5	6
विरेन्द्र सिंह पुत्र निवासी ओंदेश, शम व तल्लीत - पाली जिला - झांझार (म.प्र.)	श्री पद्मसिंह, व तल्लीत - पाली				<u>विरेन्द्र सिंह</u>

Accepted

Particulars (in block letters of each Party Executing Vakalatnama)

Name & Enrollment No. in State Bar Council	Address of Service	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Full Sign.
1	2	3	4	5
Birendra Singh - 2237/04	Flat No. 102, Noble Sublee Hall, near Sublee		9907433349	<u>Birendra Singh</u>
Person Birendra Singh - 3334/02 - do		9893555707		<u>Birendra Singh</u>
Pushpanjali Dwivedi - 2593/03 - do		6263426664		<u>Pushpanjali Dwivedi</u>

*Score out whichever is not applicable

The thumb impression shall be attested by a literate person giving above particulars.